Güncel Fıkhi Problemler

Ders Notu

01. Hafta • Güncel fıkhın yöntemi, nasları anlama ve hükmün sınırları

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

1. Güncel fıkhın konusu ve amacı
   - Değişen hayat karşısında hüküm arayışı
   - Tıp, azınlık hayatı ve yüksek enlemler
   - İçtihat ehliyeti ve yöntem ihtiyacı
2. Fıkıh birikiminden yararlanma ve öğrenme yöntemi
   - Teoriyi uygulamayla birlikte öğrenmek
   - Tavuk örneğinde benzerlik ve şart farkı
   - Bir mezhebi esas alırken diğer görüşleri tanımak
   - Sistemli bilgi ve usulün işlevi
3. Din, şeriat ve kaynakları anlama
   - Dinin ortak esası ve hükümlerin farklılaşması
   - Bir metni bulmak ile hükmü belirlemek
   - Tedricî iniş ve yürürlükteki hüküm
4. Nas, zâhir ve hükmün kapsamı
   - Nas kelimesinin iki kullanımı
   - Emzirme örneğinde süre ve bağlayıcılık
   - Emir kipi, izin ve şartlar
   - Özel hitap ve genel hüküm
5. İlmî müzakere ve tartışma adabı
   - Delili değerlendirmek ve kişiyi hedef almak
   - Huzur dersleri örneği
6. Delil, illet ve hikmet
   - Üç ayrı inceleme konusu
   - Domuz eti örneğinde tahminin sınırı
   - İçki örneğinde metnin bildirdiği zararlar
7. Taabbüdî alanlar ve miktarların belirlenmesi
   - Taabbüdî ve ta'lîlî hüküm ayrımı
   - Musibet, imtihan ve yorumda ihtiyat
   - Ahlâk ve ibadetin anlamı
   - Miras payları ve mukadderât
   - Hikmeti araştırma ve kalbin itminanı
   - Had sayıları ve kefaret
8. Helal, haram ve yorumun alanı
   - Genel ifadelerden somut hükme
   - Açık hüküm ve içtihat arasındaki ilişki
   - Tevakkufun yeri ve ehliyetsiz hüküm verme

9. Çalışma ve kaynak kullanma tavsiyeleri
Kısa notları açıklamayla birlikte okumak
Uygulanabilir çalışma düzeni
Tavsiye edilen eserler
Kaynakça

1. Güncel fıkhın konusu ve amacı

Değişen hayat karşısında hüküm arayışı

Güncel fıkıh, Müslümanın değişen hayat şartlarında karşılaştığı meseleleri İslam'ın kaynakları ve hüküm çıkarma yöntemleriyle değerlendirir. Bunun için geçmiş hükümleri bilmek kadar bugünkü olayın özelliklerini de tanımak gerekir. Bir işlem, eski bir fıkıh kitabındaki örneğe benzese bile bütün şartları aynı olmayabilir. Yeni bir araçla yapılması da geçmiş birikimin bütünüyle geçersiz olduğu anlamına gelmez.

Bu alanın iki temel görevi vardır. İlki, daha önce hakkında hüküm verilmiş meseleleri değişen şartlarda yeniden değerlendirmektir. Önceki fetvanın dayandığı şartlarla bugünkü olay karşılaştırılır. İkincisi, önceki dönemlerde aynı biçimiyle bulunmayan yeni meselelerin hükmünü araştırmaktır. Tıp, teknoloji, üretim ve toplumsal hayat yeni sorular doğurur. Nevâzil fıkhı, sonradan ortaya çıkan bu tür meseleleri ele alan tarihî birikimle ilişkilidir.

İslam'ın esaslarına göre yaşamak isteyen kişi, bir işlem hakkında Kur'an'ın, sünnetin ve müçtehitlerin ne söylediğini öğrenmeye çalışır. Yeni bir olayın cevabı, eski bir metinden bağlamı gözetmeden seçilen tek cümleyle her zaman bulunamaz. Olayın mahiyeti, başvurulan delil ve delilin olayla ilişkisi birlikte incelenir. Böylece caizdir veya değildir cevabının gerekçesi de anlaşılır.

Mesele türü	Temel işlem	Somut örnek
Daha önce ele alınmış mesele	Eski hükmün şartlarıyla yeni olayın şartlarını karşılaştırmak	Tavukların tüylerini yolma işleminde kullanılan su ve üretim yönteminin değerlendirilmesi
Yeni biçimiyle ortaya çıkan mesele	Kaynaklardan ve uygun hüküm çıkarma yöntemlerinden yararlanarak çözüm aramak	Doğum öncesi incelemelerin ortaya çıkardığı sorular
Yer ve hayat şartları değişen mesele	Genel ibadet hükümleriyle yerel şartların ilişkisini incelemek	Yüksek enlemlerde namaz vakitleri ve oruç

Tıp, azınlık hayatı ve yüksek enlemler

Doğum öncesi tıbbî incelemeler, geçmişte doğumdan sonra öğrenilebilen bazı durumların daha önce araştırılmasına imkân vermiştir. Organların gelişimi, bazı yapısal farklılıklar ve belirli hastalıklara ilişkin bulgular bu kapsamdadır. Ancak bütün bedensel ve zihinsel gelişim özelliklerinin aynı

yöntemle ve kesin biçimde bilindiği varsayılamaz. Anne karnındaki çocuğun sağlık durumu, yaşama ihtimali ve gebeliğin sonlandırılması gibi konular, tıbbî bilgiyle birlikte fıkhî değerlendirme de gerektirir. Sorunun tıbbî yönünü bilmeden hükme geçmek de yalnız bir teşhisten hareketle dinî sonucu belirlemek de yeterli değildir.

Editöryal Destek — Doğum öncesi incelemenin zamanı

Doğum öncesi incelemelerde elde edilebilecek bilgi, gebelik haftasına, aranan bulguya ve kullanılan yönteme bağlıdır. ACOG'a göre standart gebelik ultrasonu genellikle 18–22. haftalarda yapılır. Tarama, belirli bir durumun bulunma olasılığını değerlendirir; tanı testiyle aynı değildir. Dolayısıyla bütün hastalıkların gebeliğin ilk günlerinde kesin olarak bilinebildiği söylenemez. Bu tıbbî ayrım, tek başına gebeliğin sonlandırılması hakkında dinî hüküm belirlemez.[1]

Toplumsal şartlar bakımından da benzer bir değişim vardır. Müslümanların çoğunlukta olduğu ve dinî hayatın hukuk düzeniyle birlikte yürüdüğü tarihî bir toplumdaki sorunlar ile Avrupa veya Amerika'da azınlık olarak yaşayan Müslümanların sorunları bütünüyle aynı değildir. Azınlık hayatı, ibadetin uygulanması ve gündelik işlemler bakımından farklı sorular ortaya çıkarabilir. Bu farklılık, kaynaklardan kopmayı değil, olayın şartlarını daha dikkatli tanımayı gerektirir.

Danimarka, Norveç ve İsveç'in yüksek enlemlerdeki bölgelerinde namaz ve oruç vakitleri özel değerlendirme gerektirebilir. Belirli yer ve mevsimlerde bazı vakit alametleri oluşmayabilir veya gündüz çok uzun sürebilir. Bu durum bütün şehirlerde ve yılın her döneminde aynı değildir. Genel ibadet hükümlerini bu şartlara uygulamak, yerel durumu doğru tanımayı ve uzmanlığa dayalı bir yöntem izlemeyi gerektirir.

İçtihat ehliyeti ve yöntem ihtiyacı

Yeni hüküm araştırmak, kişinin ilk aklına gelen kanaati dinî hüküm olarak sunması değildir. Arapça, Kur'an, hadis, delillerin kullanım biçimi, mezheplerin usulleri ve icmâ bilgisi bu faaliyetin temel donanımları arasında sayılır. İlmin genişlemesi, yeni meselelerin teknik yönlerinin çoğalması ve farklı alanlara ait bilgilerin birlikte değerlendirilmesi, meseleyi daha da güçleştirir.

Osman Kaşıkçı, çağdaş dönemi müçtehitlerin yetişmediği bir dönem olarak niteler; Ebû Hanîfe gibi kurucu ölçekte âlim yetiştirmenin güçlüğünü vurgular. Arapça, Kur'an, hadis, mezheplerin usulleri ve icmâ bilgisi gibi geniş bir donanım gerektiren içtihadın, ilimlerin genişlemesiyle daha da zorlaştığını düşünür. Bu, onun dönemin ilmî yeterliği hakkındaki değerlendirmesidir.[2]

Editöryal Destek — İçtihat yeterliğini değerlendirmek

Çağdaş dönemde hiçbir müçtehidin bulunmadığı iddiası, hangi içtihat derecesi ve hangi çalışmaların kastedildiği açıklanmadan bütün ilmî faaliyetleri kapsayan kesin bir tespit

---

1 American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Ultrasound Exams ve Prenatal Genetic Screening Tests, hasta bilgilendirme sayfaları; 18–22. hafta ultrasonu ve tarama–tanı ayrımı. Bu denetimde erişilebilen resmî arama pasajları kullanılmıştır; tam sayfa erişimi 402 hatası vermiştir. Kaynağı aç ; Kaynağı aç

2 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Ham aktarımda müçtehit yetişmemesi iddiası açıkça vardır; kişisel dönem değerlendirmesi olarak okunmalıdır.

sayılamaz. Kurucu ölçekte âlim yetiştirmenin güçlüğü ile belirli meselelerde ehil içtihat faaliyetinin varlığı ayrı değerlendirilir.

Mezhep, cemaat, tarikat ve meşrep bağlılıklarının farklılaşması, dinî cevaplardan beklentileri de etkiler. Osman Kaşıkçı, ilk dönemlerde mezhep sınırları bugünkü kadar belirgin değilken farklı âlimlere başvurmanın daha esnek olduğunu belirtir; Ebû Hanîfe ve İmam Şâfiî'nin görüşlerine başvurulmasını bu çerçevede örnek verir. Günümüzde ise mezhebe bağlılığın gerekliliği ve dinî hükümlerin nasıl kolay anlaşılır kılınacağı tartışılır. Tarihselcilik, selefilik, ihya ve tecdit gibi arayışlar bu sorularla ilişkilidir; fakat aynı düşüncenin farklı adları değildir. Önce hangi kaynakların ve hangi hüküm çıkarma yönteminin esas alındığı açıklığa kavuşturulmalıdır.[3]

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • Nevâzil

Nevâzil (نَوَازِلُ), sonradan ortaya çıkan ve çözüm gerektiren meselelerdir. Teknolojik ve

toplumsal gelişmelerin doğurduğu sorular bu kapsama girer; ancak terimin tarihî kullanımı modern teknolojiyle sınırlı değildir. Fetâvâ adını taşıyan bazı eserler de bu birikimi içerir. Bir eserin adı, içeriğinin yalnız kısa soru ve cevaplardan oluştuğunu göstermez.[4]

2. Fıkıh birikiminden yararlanma ve öğrenme yöntemi

Teoriyi uygulamayla birlikte öğrenmek

Güncel İslami Meseleler, güncel fıkhî soruları teori ve uygulama ilişkisi içinde incelemek için önerilen temel kitaptır. İslam'da Devlet Yönetimi ise kamu hukuku alanındadır. Eserlerin farklı konuları birbirine karıştırılmamalıdır. Osman Kaşıkçı, kitaplarını hazırlarken öğrencilerin, konferans ve sempozyum katılımcılarının sorularından yararlandığını; birçok kişiyi ilgilendiren, anlaşılmasında güçlük bulunan meseleleri seçtiğini belirtir. Bu yöntem, soruları peş peşe sıralayan bir fetva derlemesinden farklı olarak, meselelerin anlaşılmasına ve uygulamayla bağ kurulmasına yöneliktir.[5]

Teorik çerçeve ile uygulama örneği birlikte öğrenilir. Yalnız son cevabı ezberlemek, benzer görünen yeni bir sorunun neden farklı değerlendirildiğini açıklamaya yetmez. Buna karşılık hiç örnek olmadan soyut usul adlarını öğrenmek de hayatla bağlantı kurmayı güçleştirir. Bu nedenle kaynak, yöntem, örnek ve sonuç arasındaki ilişki kurulmalıdır. İslam Aile Hukuku da Osman Kaşıkçı'nın sorulardan ve uygulamadaki ihtiyaçlardan yararlanarak hazırladığını belirttiği eserler arasındadır; güncel meseleler kitabıyla aynı eser değildir.

---

3 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Erken dönemde farklı âlimlere başvurma örneğidir; Ebû Hanîfe ile İmam Şâfiî'nin aynı tarihte ders verdiği iddiası değildir.

4 Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), kullanıcının önceki 1. hafta çıktısında yer alan materyal katkısı, PDF s.6; Eyyüp Said Kaya, Nevâzil, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2007. Kaynağı aç

5 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Güncel İslami Meseleler için Kitap Dünyası Yayınları anılır. İlk baskının yaklaşık dört yıl önce tükendiği ve ikinci baskının yaklaşık iki katına çıktığı bilgileri sözlü anlatımın yapıldığı döneme aittir. İslam'da Devlet Yönetimi için Avustralya ve Türkiye'deki temin güçlüğü de tarihî bir temin beyanıdır; bugünkü satış veya stok durumu değildir.

Osmanlı şeyhülislâmlarının fetvalarını karşılaştırma çalışması bu yöntem için bir örnektir. Osman Kaşıkçı, yirmi altı şeyhülislâma ait kitapları karşılaştırıp tekrarları ayıklayarak çalıştığını belirtir. Bu kişisel çalışma beyanından çıkarılan öğretici sonuç, yeni görünen bir problemin tarihî literatürde benzerlerinin bulunabileceğidir. Geçmiş birikimi incelemek, her meselede baştan başlama ihtiyacını azaltır.[6]

Tavuk örneğinde benzerlik ve şart farkı

Tavukların tüylerini kolay yolmak için sıcak su kullanılması yalnız modern üretime ait bir mesele değildir. Ebüssuûd Efendi'ye nispet edilen fetvada, tüylerde pislik bulunmaması ve iç organların çıkarılmış olması şartları önem taşır. Bununla birlikte bugünkü üretim hattının özellikleri, tarihî uygulamayla aynı olmayabilir.

Bu örneğin öğretici yönü, iki işlemin yalnız adlarının aynı olmasına bakılmamasıdır. Suyun niteliği, uygulamanın süresi, hayvanın içinin temizlenip temizlenmediği ve necasetin ete geçme ihtimali gibi olay özellikleri tanınmadan eski cevap yeni uygulamaya taşınamaz. Bir tarihî fetvayı öğrenmek, bütün çağdaş üretim tesisleri hakkında toplu hüküm vermek anlamına gelmez.

Editöryal Destek — Fetvanın nispeti

Tavukların sıcak suyla işlenmesine ilişkin bu fetvanın Ebüssuûd'a aidiyeti, özgün metin ve yer bilgisiyle doğrulanamamıştır. Örnek, tarihî bir uygulamayla modern üretimi şartları bakımından karşılaştırmaya yarar; belirli bir çağdaş üretim yöntemine cevaz veren doğrulanmış fetva olarak kullanılamaz.

Bir mezhebi esas alırken diğer görüşleri tanımak

Hanefî mezhebini esas alan bir öğrenme yöntemi, gerekli yerlerde diğer Ehl-i sünnet mezheplerinin görüşlerinden de yararlanabilir. Böylece öğrenci önce bir ana sistem edinir, ardından farklı değerlendirmelerle karşılaştırma yapabilir. Şîa, Bâtınîlik veya Mu'tezile gibi farklı itikadî ve tarihî çevrelerin görüşlerini kapsamlı biçimde karşılaştırmak ise ayrıca hazırlık gerektirir. Bu çevreleri araştırmak yasak veya yararsız değildir; temel bilgiler sağlamlaştıkça farklı kaynakları okumak düşünce ufkunu genişletebilir.

Mevlânâ'ya nispet edilen pergel benzetmesinde bir ayak sabit dururken diğeri dolaşır. Benzetme, temel ilkeleri koruyarak farklı görüşleri incelemeyi anlatır. Sözün özgün eseri ve pasajı doğrulanamadığından Mevlânâ'ya aidiyeti kesin değildir.[7]

Yalnız bir mezhebin kitaplarını okuyup diğer görüşlerden habersiz kalmak, alternatif gerekçeleri görmeyi güçleştirebilir. Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalinde ana mezhebin yanında başka mezheplerin görüşleriyle de karşılaşılır. Başka görüşleri tanımak, kişinin kendi çevresinin dışındaki

6 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Yirmi altı şeyhülislâma ait kitapları karşılaştırma ve tekrarları ayıklama, yazarın kendi çalışma beyanıdır.

7 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Pergel sözünün Mevlânâ'ya aidiyetini kesinleştiren özgün eser/pasaj doğrulanamadı.

birikime kapanmasını önler ve ihtiyaç hâlinde başvurulabilecek fıkhî imkânları gösterir. Bununla birlikte bir görüşü tanımakla o görüşten yararlanmanın şartlarını belirlemek ayrı işlerdir.

Hayata uygulanabilir temel bir çerçeve edinmek, ileri düzey mukayeseli hukuk incelemesine hazırlık sağlar. Bir hüküm hakkında bütün mezheplerin delillerini ve karşılıklı itirazlarını inceleyen ileri düzey mukayese, daha geniş bir çalışma gerektirir. İlk aşamada bir ana sistem edinmek, o sistemin dışındaki görüşlerin varlığını öğrenmek ve ayrıntılı kaynak incelemesinin nerede gerektiğini ayırt etmek önemlidir.

Sistemli bilgi ve usulün işlevi

Öğrenmenin amacı yalnız hazır cevap almak değildir. Balık tutmayı öğrenme benzetmesi, çözüme ulaşma biçiminin öğrenilmesini ifade eder. Tek tek meseleler örnek sağlar; asıl kazanım, yeni bir meseleyle karşılaşınca hangi bilgilerin eksik olduğunu fark edebilmek ve kaynaklara nasıl başvurulacağını bilmektir. Bu başlangıç becerisi, tek başına içtihat ehliyeti kazandırmaz.

Bir meselenin cevabı henüz bilinmiyorsa, eldeki bilgileri düzenleyerek ihtiyatlı biçimde akıl yürütmek araştırmaya başlangıç sağlayabilir. Ancak bu başlangıç kanaati, ehliyetle verilmiş fetva gibi sunulamaz. Osman Kaşıkçı, güncel fıkıh meselelerini 1997'den itibaren anlattığını ve örnekler üzerinden yöntem öğretmenin öğrencilerin yeni soruları düşünmesine yardımcı olduğunu belirtir. Bu kişisel öğretim tecrübesi, hazır sonuçları ezberlemenin yanında çözüm arama alışkanlığı kazanmanın önemini gösterir.[8]

İslam hukukunun oluşumunu, mezhepleri, görüş ayrılıklarını ve çözüm yöntemlerini birlikte öğrenmek sistemli düşünmeye temel sağlar. Küllî kaideler, çok sayıdaki bilgiyi birbiriyle ilişkilendirmeye yardım eder. Bilgiler rastgele bir çuvala doldurulmuş eşyalara benzediğinde, ihtiyaç duyulanı bulmak güçleşir. Bir veya iki meselede tesadüfen doğru sonuca ulaşmak, bütün meselelerde işe yarayan bir yöntem edinildiğini göstermez.

Usulsüz vusul olmaz sözü, hedefe ulaşmanın yöntem gerektirdiğini ifade eder. Yolculuk örneğinde önce gidilecek yer belirlenir; sonra o yere götüren uygun yol seçilir. Aynı yere çok dolambaçlı bir yoldan gitmek mümkün olsa da zaman ve emek sınırlıdır. Öğrenmede de hedef, yöntem ve kaynak seçimi birbirini tamamlar. Meselelerin doğrudan gündelik hayata dokunması, bu düzeni yalnız teorik bir tercih olmaktan çıkarır.

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • Mecelle

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, 1868–1876 arasında hazırlanan ve fıkhın muamelat alanındaki hükümlerini kanunlaştıran önemli bir Osmanlı hukuk metnidir. Mecelle'nin genel ilkeleri, somut meseleleri düzenli biçimde düşünmeye yardım eder.[9]

8 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. 1997 başlangıcı ile yaklaşık on sekiz yıllık tecrübe birlikte kaydın zamanına aittir; bugünkü kıdem değildir ve tek başına kesin kayıt tarihi vermez.

9 Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), kullanıcının önceki 1. hafta çıktısında yer alan materyal katkısı, PDF s.2; T.C. Adalet Bakanlığı, Hukuk Sözlüğü, Mecelle; 1868–1876 hazırlık dönemi. Kaynağı aç

3. Din, şeriat ve kaynakları anlama

Dinin ortak esası ve hükümlerin farklılaşması

İslam, Hz. Muhammed'e gelen dinin özel adı olmasının yanında, peygamberlerin bildirdiği ilâhî dinin ortak özünü de ifade eder. Hz. Âdem, Hz. Mûsâ ve Hz. Muhammed'in tebliğlerinin temelinde birlik bulunur; hukukî düzenlemelerin bazı ayrıntıları ise dönemlere göre farklılaşır. Şeriatın hukukî hükümleri bu açıdan incelenebilir. Ortak dinî esaslar, bütün peygamberlerin toplumlarına her ayrıntıda aynı hukukî düzenlemenin getirildiği anlamına gelmez.

Hacla ilişkili tavaf, sa'y ve kurban gibi ibadetlerin Hz. İbrahim'le bağı, dinî gelenekteki sürekliliği gösterir. Osman Kaşıkçı, Kur'an'da ve Hz. Peygamber'in açıklamalarında yer bulan önceki peygamber davranışlarını da geniş anlamda sünnet içinde ele alır. İbadetlerin yüzde yetmiş veya sekseninin önceki peygamberlerle bağlantılı olduğunu söyler. Bu yaklaşık oran onun anlatımındaki bir değerlendirmedir; teknik sünnet tanımı ve sayısal iddianın doğrulanma sınırı ayrıca incelenir.[10]

Editöryal Destek — Sünnet ve önceki şeriatlar

Fıkıh usulünde **sünnet** (سُنَّةٌ), Hz. Muhammed'in söz, fiil ve takrirlerini ifade eder. Önceki peygamberlerin hükümlerinin İslam açısından delil değeri ise **şer'u men kablenâ** (شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا) başlığında incelenir. Bir hükmün önceki kutsal metinlerde bulunması, Müslümanlar için kendiliğinden bağlayıcılık doğurmaz; Kitap ve Sünnet'te nasıl yer aldığına bakılır. İbadetlerin yüzde yetmiş veya sekseninin önceki peygamberlerden geldiği iddiası ise tanımlı bir sayımla doğrulanmış değildir.[11]

Bir metni bulmak ile hükmü belirlemek

Kur'an'da bir ayet veya hadis kitabında bir rivayet bulmak, o metinden çıkarılacak hükmün bütün yönlerini belirlemiş olmak değildir. Bir mezhebin yerleşik görüşüyle ilk bakışta farklı görünen bir metinle karşılaşıldığında, önceki âlimlerin o metni hiç görmediği varsayılmamalıdır. Hangi açıklama, sınırlandırma veya delil ilişkisiyle sonuca ulaştıklarını araştırmak gerekir.

Fıkıh usulü (أُصُولُ الْفِقْهِ), ayet ve hadislerden hüküm çıkarma yollarını inceler. Metnin dili, bağlamı, kapsamı, diğer delillerle ilişkisi ve rivayetlerin değerlendirilmesi bu faaliyetin parçalarıdır. Yalnız kişisel ilk izlenime dayanarak bir hüküm çıkarmak, bazı örneklerde isabet etse bile güvenilir bir yöntem oluşturmaz. Hükmü anlamak için metnin bulunması kadar, delil olarak nasıl kullanıldığının da açıklanması gerekir.

---

10 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Yaklaşık yüzde yetmiş–seksen oranı doğrulanmış bir ibadet sayımına dayandırılamadı.

11 İbrahim Kâfi Dönmez, Şer'u Men Kablenâ, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2010. Kaynağı aç

Hadis, tefsir, siyer, tasavvuf ve fıkıh gibi ilim dalları aynı malzemeye farklı sorularla yaklaşabilir. Bir hadis araştırmasının rivayete ilişkin tespiti ile o rivayetten amelî hüküm çıkarılması aynı işlem değildir. Akademik unvan da tek başına bütün alanlarda yeterlik göstermez. Buradaki ölçü bir kişinin başka bir alanda çalışıyor olması değil, hüküm çıkarma için gereken bilgi ve usule sahip bulunmasıdır. Gerekli donanımı taşıyan bir araştırmacının değerlendirmesi, yalnız bölüm veya uzmanlık etiketi yüzünden dışlanamaz.[12]

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • Kaynak ve yorum

Kaynak ile yorum arasındaki ilişki üç düzeyde düşünülebilir: temel deliller, bu delillerin usulle değerlendirilmesi ve sonucun somut olaya uygulanması. Nas–içtihat ayrımı, bütün nasların tek anlamlı veya içtihadın kaynaktan bağımsız olduğu anlamına gelmez. Kitap ve Sünnet temel dayanaklardır. İçtihat, bu dayanakları anlamayı ve yeni olaylarla ilişkilendirmeyi içerir. Aynı illetin başka bir olayda bulunmasına dayanan kıyas da bu yöntemlerdendir.[13]

Düzey	İşlev	Karıştırılmaması gereken nokta
Kitap ve Sünnet	Hüküm araştırmasının temel dayanaklarını sağlar	Metnin bulunması, her durumda yorum ihtiyacının bitmesi demek değildir
Usule dayalı değerlendirme	Metnin anlamını, kapsamını ve diğer delillerle ilişkisini inceler	Kişisel kanaat, gerekçesi gösterilmiş içtihatla aynı şey değildir
Somut olaya uygulama	Genel hükümle olayın gerçek şartlarını ilişkilendirir	Adı benzer iki işlem bütün özellikleriyle aynı olmayabilir

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • İcmâ, cumhur ve fetva

İcmâ (إِجْمَاعٌ), Hz. Peygamber'in vefatından sonraki bir dönemde müçtehitlerin dinî bir meselenin hükmünde birleşmesini ifade eder. **Cumhurun görüşü** (جُمْهُورٌ) ise çoğunluğun benimsediği görüştür; yalnız çoğunluk bulunması bütün müçtehitlerin birleştiği anlamına gelmez. Bu ayrım, içtihat ehliyeti için gereken icmâ bilgisinin neden sıradan bir görüş sayımı olmadığını açıklar.

Fetva (فَتْوَى), ehil kişinin sorulan fıkhî meseleye verdiği cevaptır. Genel hüküm, somut olayın şartlarıyla birlikte değerlendirilir. Aynı adı taşıyan iki işlem, belirleyici özellikleri farklıysa farklı

12 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

13 Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), kullanıcının önceki 1. hafta çıktısında yer alan materyal katkısı, PDF s.3; H. Yunus Apaydın, Nas, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 32, 2006, s. 391–392; erişilen resmî PDF, özellikle emzirme müddeti örneği. Kaynağı aç

hükümlere konu olabilir. Tarihî tavuk fetvasıyla modern üretimi karşılaştırırken de önce bu özellikler araştırılır.[14]

Tedricî iniş ve yürürlükteki hüküm

Kur'an'ın yaklaşık yirmi üç yıllık vahiy sürecinde gelmesi, hükümlerin topluma aşamalı biçimde bildirilmesi bakımından önemlidir. İnsanların yeni düzenlemeleri anlaması ve hayatlarına yerleştirmesi, bu sürecin öğretici yönleri arasında ele alınır.

İçki yasağının aşamaları tedricin örneğidir. Nisâ 4/43'ün nüzulüne ilişkin rivayette, sarhoşken namazda Kâfirûn sûresinin anlamı değiştirecek biçimde yanlış okunması yer alır. Bu sırada içki hakkındaki son yasak hükmü henüz bildirilmemiştir. Bugünkü şartları Mekke dönemine benzetmek ise sonradan bildirilen hükmü uygulamama yetkisi vermez. Tarihî süreci bilmekle yürürlükteki hükmü belirlemek birbirinden ayrılır.

Editöryal Destek — Tedric ve nesih

Bir ayetin daha sonra inmiş olması, önceki bütün ayetleri kendiliğinden geçersiz kılmaz. Nesih iddiası delil, zaman ilişkisi ve ilgili hükümlerin birlikte uygulanıp uygulanamayacağı gibi usul meseleleriyle değerlendirilir. Nüzul sırasını bilmek ayetleri ilişkilendirmeye yardım eder; sarhoşluk rivayetindeki hatalı kıraat ise Kur'an'ın gerçek lafzı değildir.

Tevrat'ın bir defada verildiğine ilişkin aktarım burada kesin tarihî bilgi olarak kullanılamaz. İçki yasağının aşamalarını doğrudan Uhud'a tarihlemek de ayrıca delil gerektirir; aşağıdaki nüzul rivayetleri tek başına olayın kesin tarihini vermez.[15]

Editöryal Destek — Hatalı kıraat aktarımının niteliği

Tirmizî, Hz. Ali'nin nüzul rivayetini hasen sahih garib diye değerlendirir. Ebû Dâvûd 3671'de daveti yapan kişi gibi bazı ayrıntılar farklıdır. Bu varyantlar aynı lafızmış gibi birleştirilemez; yanlış okuma aktarımı da ayetin doğru metni yerine geçirilemez.[16]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Nisâ 4/43'ün nüzul rivayeti

Hz. Ali'nin aktarımında, içki yasağının son aşamasından önceki bir yemek davetini sarhoşken namazda yaşanan yanlış okuma izler. Bu olay, ne söylendiğini bilinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmama hükmüyle ilişkilidir. Tirmizî'nin aktarımı ile Ebû Dâvûd'daki davet sahibi ayrıntısı farklıdır. Olayın anlatımı, yanlış okunan sözü Kur'an ayeti hâline getirmez.[17]

---

14 Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), kullanıcının önceki 1. hafta çıktısında yer alan materyal katkısı, PDF s.3; İbrahim Kâfi Dönmez, İcmâ, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000. Kaynağı aç Fahrettin Atar, Fetva, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1995. Kaynağı aç

15 Abdurrahman Çetin ve Ferhat Koca, Nesih, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2006; kavram ve şartlarıyla ilgili bölümler. Kaynağı aç Tirmizî, el-Câmi', Tefsîr, Nisâ sûresi, no. 3026; Tirmizî'nin hasen sahih garib kaydı. Kaynağı aç ; Ebû Dâvûd, es-Sünen, Eşribe, no. 3671; davet sahibinin belirtilmesindeki farklılık. Kaynağı aç

16 Tirmizî, el-Câmi', Tefsîr, Nisâ sûresi, no. 3026; Tirmizî'nin hasen sahih garib kaydı. Kaynağı aç ; Ebû Dâvûd, es-Sünen, Eşribe, no. 3671; davet sahibinin belirtilmesindeki farklılık. Kaynağı aç

17 Tirmizî, el-Câmi', Tefsîr, Nisâ sûresi, no. 3026; Tirmizî'nin hasen sahih garib kaydı. Kaynağı aç ; Ebû Dâvûd, es-Sünen, Eşribe, no. 3671; davet sahibinin belirtilmesindeki farklılık. Kaynağı aç Bu bölüm doğrudan tam hadis tercümesi değil, kaynaklı konu özetidir.

Nisâ 4/43 • Ayet metni

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
اِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوا ۜ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَٓاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَٓائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَٓاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَٓاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ ۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, O vakit temiz toprağa teyemmüm edin, arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur (af ve mağfireti boldur).[18]

4. Nas, zâhir ve hükmün kapsamı

Nas kelimesinin iki kullanımı

Nas (نَصٌّ) kelimesi, genel kullanımda Kur'an ve Sünnet metinlerini ifade eder. Bir konuda nas bulunduğu söylendiğinde, öncelikle o konuya ilişkin bir ayet veya hadis metninin varlığı kastedilebilir. Bu kullanım, metnin hükme nasıl delalet ettiğiyle ilgili bütün soruları daha baştan çözmüş olmaz.

Hanefî usulündeki teknik kullanımda ise **nas**, açık lafızlar tasnifinde özel bir derecedir. Burada yalnız cümlenin anlaşılır olması değil, sözün hangi anlamı açıklamak amacıyla söylenmiş olduğu da önemlidir. Böylece zâhir ile nas arasında bağlam ve sözün asıl amacı bakımından ayrım yapılır. Farklı usul geleneklerinin terimleri her zaman aynı kapsamda kullanmadığı da hatırlanmalıdır.

Kullanım	Ne anlatır?	Okurken dikkat edilecek nokta
Genel anlamda nas	Kur'an veya Sünnet metni	Metnin bulunduğunu gösterir; hükmün kapsamı ayrıca incelenir

18 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 4/43, PDF s.144. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Kullanım	Ne anlatır?	Okurken dikkat edilecek nokta
Hanefî lafız tasnifinde nas	Açık anlamın sözün asıl sevk amacıyla desteklendiği derece	Zâhirle karşılaştırma, yalnız emir veya haber kipine bakılarak yapılamaz
Zâhir (ظَاهِرٌ)	Anlamı açıkça anlaşılan lafız	Bir anlamın açık olmasıyla sözün özellikle o anlamı bildirmek için gelmesi ayrılır

Emzirme örneğinde süre ve bağlayıcılık

Osman Kaşıkçı, Bakara 2/233'te annelerin çocuklarını iki yıl emzirmesini zâhir örneği sayar; hükmün "yalnız iki yıl" biçiminde sınırlandırılmadığını belirterek bu yönden nas olmadığını söyler. Buradaki amacı, bir konuda ayet bulunmasıyla o ayetin bütün şartları dışlayan tek bir sonuç bildirmesinin aynı şey olmadığını göstermektir. Ayetin devamında emzirmeyi tamamlamak isteyenler, anne ve babanın zarar görmemesi, karşılıklı rıza ve danışmayla sütten kesme birlikte yer alır. Sürenin açıklanması ile her aile için değiştirilemez bir emzirme yükümlülüğü kurulması ayrı sorulardır.[19]

Bakara 2/233 • Ayet metni

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Suat Yıldırım Meali

Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekliyle uygulamak isteyenler içindir. Annelerin, münasip şekilde yiyeceğini giyeceğini sağlamak, babanın görevidir. Hiçbir kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi, ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında

19 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Teknik nas sınıflaması ile iki yılın istisnasız zorunluluğu ayrı sorulardır; karşılaştırma için aşağıdaki Editöryal Destek alanına bakınız.

görüşüp anlaşmaya vararak, iki yıldan önce, çocuklarını sütten kesmek isterlerse, kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz, Kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile, bunda da size vebal yoktur. Bununla beraber Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir.[20]

Editöryal Destek — Teknik delalet ile sürenin bağlayıcılığı

TDV'nin Nas maddesi Bakara 2/233'ü, emzirme süresini açıklama yönünden teknik nas örneği olarak verir. Bu sınıflandırma, Osman Kaşıkçı'nın örnekte kullandığı "bu konuda nas değildir" ifadesinden farklıdır. Kur'an Yolu'nda ise her durumda iki tam yıl emzirmeyi zorunlu kılan bir süre anlayışı benimsenmez; anne ve babanın anlaşarak daha önce sütten kesebilmesine dikkat çekilir. Ayetin sevk amacı yönünden delaleti ile bütün aileleri aynı süreye mecbur kılması iki ayrı meseledir. Teknik anlamda nas sayılması, iki yılın istisnasız zorunluluğu sonucunu kendiliğinden doğurmaz.[21]

Emir kipi, izin ve şartlar

Bir cümlede emir kipinin bulunması, her bağlamda aynı derecede yükümlülük doğurduğu anlamına gelmez. Emir, izin, tavsiye ve başka delaletler usul çerçevesinde değerlendirilir. Arapça gramer, lafzın biçimini anlamak için zorunludur; fakat hükmün bütün kapsamını yalnız gramer çözümüyle belirlemek mümkün olmayabilir.

Nisâ 4/3'teki فَانْكِحُوا ifadesi bu ayrımın örneğidir. Dil bilgisi bakımından emir biçimindedir. Ayet içindeki işlevi değerlendirilirken yetimler, evlenme ve adalet şartı birlikte okunur. İki, üç veya dört evlilikten söz edilmesi, her erkeğin mutlaka bu sayıda evlenmekle yükümlü tutulduğu anlamına gelmez. Adaletsizlikten endişe edilmesi hâlinde bir eşle yetinme kaydı metnin temel sınırlamasıdır.

Nisâ 4/3 • Ayet metni

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Suat Yıldırım Meali

Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helâl olup arzu ettiğiniz diğer kadınlarla iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de aralarında adaleti

20 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 2/233, PDF s.71–72. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

21 H. Yunus Apaydın, Nas, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 32, 2006, s. 391–392; erişilen resmî PDF, özellikle emzirme müddeti örneği. Kaynağı aç Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Yolu, Bakara 2/233 tefsiri; iki yıldan önce karşılıklı rızayla sütten kesme. Yeni arayüz tam tefsiri döndürmediğinden erişilebilen resmî dizin pasajı kullanılmıştır. Kaynağı aç

gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.[22]

Emirlerin bağlayıcılığını açıklarken Osman Kaşıkçı, ana-babaya iyilik örneğinde tavsiye, telkin ve somut duruma göre farz olma derecelerinden söz eder. İhtiyaç içindeki ana-babaya yardım etmeyi, onların doğru öğüdünü dinlemeyi ve imanı güçlendirmeye yönelik yönlendirmeyi bu değerlendirmeye katar. Örneğin öğretici amacı, lafzı okurken muhatabın durumunu ve diğer delilleri de hesaba katmaktır.[23]

Editöryal Destek — İyilik yükümlülüğü ve itaatin sınırı

İsrâ 17/23 ana-babaya iyilikle davranmayı ve onları incitmemeyi buyurur. Bu genel yükümlülük yalnız isteğe bağlı tavsiyeye indirgenemez. Lokmân 31/15 ise şirk talebine uyulmamasını, buna rağmen onlarla iyi geçinilmesini ister. Dolayısıyla ana-babaya ihsan yükümlülüğü ile onların her talebine kayıtsız itaat aynı şey değildir. Somut talebin hükmünü incelemek, genel iyilik yükümlülüğünü kaldırmaz.

İsrâ 17/23 • Ayet metni

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناًۜ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَآ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً

Suat Yıldırım Meali

Rabbin şöyle buyurdu: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa sakın onlara hizmetten yüksünme, "öff!" bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle.[24]

Lokmân 31/15 • Ayet metni

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاًۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Suat Yıldırım Meali

"Eğer onlar seni, şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri, Bana ortak saymaya zorlarlarsa sakın onlara itaat etme! Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin, makul bir tarzda

22 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 4/3, PDF s.133. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

23 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Tavsiye–telkin–farz örneğinin aidiyeti korunur; genel ihsan yükümlülüğüyle ilgili kaynak açıklaması ayrı verilir.

24 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 17/23, PDF s.463. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

onlara sahip çık! Bana yönelen olgun insanların yolunu tut! Sonunda hepinizin dönüşü Bana olacak ve Ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim.”[25]

Özel hitap ve genel hüküm

Bir ayetin muhatabı, olayın sebebi ve hükmün kapsamı ayrı ayrı incelenir. Hz. Peygamber’in eşlerinin müminlerin anneleri sayılması ve onlarla evlenmenin yasaklanması, kendilerine özgü konumlardan biridir. Bu düzenleme, bağlamından çıkarılıp bütün kadınlara aynı biçimde uygulanamaz.

Örtünme ve perde arkasından hitap meselelerinde ise farklı ayetler birbirine karıştırılmamalıdır. Peygamber eşlerine özel hitap, peygamber eşleriyle birlikte mümin kadınları da kapsayan hitap ve genel mümin kadınlar hitabı aynı cümle değildir. Ahzâb 33/6, 33/53, 33/59 ve Nûr 24/31’in ayrı ayrı okunması, bu farkı görünür kılar.

Konu	İlgili ayet	Ayırt edilecek kapsam
Peygamber eşlerinin annelik konumu	Ahzâb 33/6	Peygamber eşlerinin özel dinî konumu
Peygamber evleri, perde ve evlenme yasağı	Ahzâb 33/53	Özel hitap ve bu hitaptaki hükümler
Cilbâb düzenlemesi	Ahzâb 33/59	Peygamber eşleri, kızları ve mümin kadınlara birlikte hitap
Örtünme ve mahremiyet	Nûr 24/31	Mümin kadınlara yönelik kapsamlı hitap

25 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 31/15, PDF s.679. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Ahzâb 33/6 • Ayet metni

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهَاتُهُمْؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوۤا اِلٰۤى اَوْلِيَّائِكُمْ مَعْرُوفاًؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً

Suat Yıldırım Meali

Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. (O, bir baba konumunda olduğundan) onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna, yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır.[26,27]

Ahzâb 33/53 • Ayet metni

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ اِنٰيهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِۦ مِنْكُمْۖ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِۦ مِنَ الْحَقِّؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْـَٔلُوهُنَّ مِنْ وَرَاۤءِ حِجَابٍؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّۖ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوۤا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖۤ اَبَداًؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيماً

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, Peygamberin evine girmeyiniz. Fakat dâvet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın, yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz Peygamberi rahatsız ediyor, lâkin utandığından, size

---

26 Suat Yıldırım, sağlanan nüsha, PDF s.690: "hakkında haiz" sözcükleri görüntüde ayrıdır. Önceki çıktıdaki "hakkındahaiz" birleşmesi metin çıkarma hatasıdır; kaynak görüntüsüne göre boşluk düzeltildi.

27 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 33/6, PDF s.690. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız, hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikâhlamanız asla helâl değildir. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır.[28]

Ahzâb 33/59 • Ayet metni

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً

Suat Yıldırım Meali

Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle: Ev dışına çıktıkları zaman dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Allah gafurdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).[29]

Nûr 24/31 • Ayet metni

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعاً اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Suat Yıldırım Meali

Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini günahtan korumalarını söyle! Yine söyle ki mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler.

---

28 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 33/53, PDF s.700–701. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

29 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 33/59, PDF s.702. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Zinet takılan yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar (köleler), erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri veya henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı zinetlerine dikkat çekmek için, ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz.[30]

Dil bilgisi, tefsir usulü, hadis usulü ve fıkıh usulü birbirinin yerine geçmez. **Esbâb-ı nüzûl** (أَسْبَابُ النُّزُولِ), bir ayetin hangi olayla ilişkili olarak geldiğini incelemeye yardım eder; fakat belirli bir olay üzerine gelmiş olmasından, hükmün her zaman yalnız o kişiye mahsus olduğu sonucu çıkarılmaz. Aynı şekilde kişinin ayeti kendisine hitap ediyor gibi okuyup sorumluluk çıkarması, özel hitapların hukukî özelliklerini kaldırmaz.

5. İlmî müzakere ve tartışma adabı

Delili değerlendirmek ve kişiyi hedef almak

Kamuya açık dinî tartışmalar, dinleyicinin yeterli altyapısı bulunmadığında yeni karışıklıklar doğurabilir. Bir görüşün gerekçesini açıklamakla karşı tarafı yenmeye çalışmak aynı iletişim biçimi değildir. Kişi canlı tartışmada kendi görüşünü savunmaya odaklandığında, karşıdakini dinlemeden cevap hazırlamaya başlayabilir. Böylece mesele çözülmek yerine tarafların kimliklerini savunduğu bir çatışmaya dönüşür.

Müzakerede görüş, delil ve itiraz incelenir. Kavgacı münakaşada ise kimin üstün geldiği öne çıkar. Bir grubun kendi temsilcisinin üstün görünmesini sevinçle karşılaması, tartışılan hükmün doğru anlaşıldığını göstermez. Yazılı gerekçelerin ortaya konulması ve bunların sakin biçimde değerlendirilmesi, düşünme imkânını artırabilir.

Kişilerin adlarını hedef alarak konuşmama tercihi de bu çerçevede açıklanır. Osman Kaşıkçı, kendi yayınlarında isim üzerinden çatışma başlatmak yerine düşünce biçimini eleştirmeyi tercih ettiğini belirtir. Bu kişisel iletişim tercihi, bütün ilmî eleştirilerde isim veya eser anmanın yasak olduğu şeklinde genel kurala dönüştürülmez. Öğretici ilke, eleştirinin delile yönelmesi ve kişisel husumetin meselenin önüne geçmemesidir.[31]

Editöryal Destek — Münakaşa eleştirisinin kapsamı

İlmî müzakere, görüşleri delilleriyle incelemeye dayanır. Her türlü dinî münakaşanın caiz olmadığını bildiren genel bir usul kaidesinin kesin eser ve yeri doğrulanamamıştır. Bu nedenle

30 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 24/31, PDF s.587. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

31 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

kavgacı tartışmaya yönelik eleştiri, bütün ilmî görüş alışverişini yasaklayan bir hüküm olarak sunulamaz.[32]

Huzur dersleri örneği

Huzur dersleri, Osmanlı sarayında ramazan aylarında yapılan tefsir meclisleridir. Bir ayetin anlamı üzerinde âlimler karşılıklı değerlendirmelerde bulunur. Dersi sunan mukarrir ile müzakereye katılan muhatapların soru ve cevapları, meseleyi farklı açılardan incelemeye imkân verir. Osman Kaşıkçı, bu meclislerin padişahların ilmî birikimini geliştirdiğini ve medrese tahsiline benzer bir katkı sağladığını düşünür.[33]

Editöryal Destek — Huzur derslerinin tarihî çerçevesi

TDV, düzenli huzur derslerini 1759–1924 arasında tarihlendirir. Daha önceki saray sohbetleri bu geleneğin ön örnekleri olabilir; hepsine aynı kurumsal başlangıç tarihi verilmez. Derslerde Beyzâvî tefsirinin kullanılması ve mukarrir–muhatap düzeni, meclisin belirli bir metin ve yöntem etrafında yürütüldüğünü gösterir. Bütün padişahların aynı düzeyde medrese eğitimi aldığı sonucu, yalnız bu derslerin varlığından çıkarılamaz.[34]

6. Delil, illet ve hikmet

Üç ayrı inceleme konusu

Bir hükmün dayanağını araştırmakla muhtemel hikmetlerini açıklamak ayrı işlerdir. Osman Kaşıkçı, illet kelimesini bu karşılaştırmada hükmün hangi ayet veya hadise dayandığını soran geniş bir anlamda kullanır. Önce bu dayanağın belirlenmesini, ardından yasağın veya iznin hikmetleri üzerinde düşünülmesini ister. Çünkü bir yasağa ilişkin muhtemel yarar veya zararları tek ve kesin sebep saymak, o açıklama yetersiz kaldığında hükmün de geçersiz olduğunu düşünmeye yol açabilir.[35]

Editöryal Destek — İlletin teknik anlamı

Fıkıh usulünün teknik terimi olarak illet (عِلَّة), hükmün kendisine bağlandığı vasıftır. Ayet veya hadis hükmün delili olabilir; amaçlanan yarar veya önlenen zarar ise hikmet yönünden incelenir. Bu üçlü ayrım, Kaşıkçı'nın illet kelimesini dayanak anlamında kullandığı açıklamadan daha dar bir teknik kullanımdır. Bir sağlık açıklaması ya da kişisel tahmin, bu ayrımlar yapılmadan hükmün kesin dayanağı sayılamaz.[36]

---

32 Söz konusu genel usul kaidesi için kesin eser ve pasaj doğrulanamadı; münakaşa ile ilmî müzakere ayrımı korunur.

33 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

34 Mehmet İpşirli, Huzur Dersleri, TDV İslâm Ansiklopedisi; 1759–1924 kurumsal dönem, Beyzâvî tefsiri ve mukarrir–muhatap düzeni. Kaynağı aç

35 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Ham metinde illet, "ayet ya da hadis var mı, dayanağı ne?" sorusuyla açıklanır. Teknik illet açıklaması ayrıca ve görünür destek olarak verilir.

36 İbrahim Kâfi Dönmez, İllet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000; fıkıh bölümü. Kaynağı aç

Kavram	İncelenen nokta	Öğrenme için kısa ayrım
Delil (دَلِيلٌ)	Hükmü hangi dayanağın gösterdiği	Hükmün kaynağına ve ispatına ilişkindir
İllet (عِلَّةٌ)	Hükmün hangi belirlenebilir vasfa bağlandığı	Kıyasta ortak vasfın araştırılmasıyla ilişkilidir
Hikmet (حِكْمَةٌ)	Hükümle amaçlanan yarar veya önlenen zarar	Amaçlanan yararı açıklar; her yarar tahmini kıyasa dayanak olmaz

Domuz eti örneğinde tahminin sınırı

Domuz eti yasağını açıklamak için birçok sağlık veya davranış iddiası ileri sürülebilir. Ancak açıklamaların sayısının çok olması, bunlardan birinin yasağın tek ve kesin gerekçesi olduğunu göstermez. Hükmün hikmetini araştırmak anlamaya yardım eder; araştırma sonucu ile açık delilin ifade ettiği hüküm aynı kesinlik derecesinde olmayabilir.

Domuz eti yiyenlerin eşlerini kıskanmadığı iddiası, yasağa güvenilir bir açıklama sağlamaz. Bir hayvanın varsayılan davranışından hareketle, onu yiyen insanların ahlâkî özellikleri hakkında böyle bir sonuç çıkarılamaz. Bu iddiayı dinî yasağın dayanağı gibi sunmak, dayanaksız bir genellemeyi hükmün gerekçesi yerine koymaktır.

Trişin örneği de benzer bir mantık hatasını gösterir. Yasağı yalnız belirli bir sağlık riskine bağlayan kişi, risk ortadan kaldırıldığında yasağın da kalkacağını düşünmeye başlayabilir. Oysa önce hangi delilin hangi hükmü bildirdiği belirlenmelidir. Hastalık riskini azaltmak ile dinî hükmün kaynağını değiştirmek aynı işlem değildir.

Editöryal Destek — Trişinin tıbbî niteliği

Trichinella, trişinelloza yol açabilen parazit grubudur. CDC'ye göre enfekte etin çiğ veya yeterince pişirilmeden yenmesi bulaşmaya neden olabilir; uygun pişirme korunma yollarındandır. Avrupa'da et tüketen herkesin bu riskten uzak olduğu veya riskin bir aşıyla giderildiği iddiaları doğrulanmış değildir. Bir sağlık riskinin azalması da tek başına dinî yasağın kalktığını göstermez.[37]

37 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), About Trichinellosis, 10 Eylül 2024; bulaşma ve korunma. Kaynağı aç

Bakara 2/173 • Ayet metni

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. (günahları çok affeder, merhamet ve ihsanı boldur).[38]

İçki örneğinde metnin bildirdiği zararlar

İçki konusunda sarhoşluğun insan ilişkilerini ve ibadeti bozması, ayetlerle ilişkilendirilir. Ne söylediğini bilememe, kavga, hakaret ve aile ilişkilerini zedeleyen sözler, örnekteki somut sonuçlardır. Mâide 5/91 düşmanlık, kin, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoyma üzerinde durur. Nisâ 4/43 ise sarhoşken namaza yaklaşma yasağını, ne söylendiğini bilme kaydıyla bildirir.

Burada bazı zararların kaynakta anılması ile insanın kendi tahminlerini tek sebep ilan etmesi arasındaki fark görülür. Bir açıklama metnin kendisinde yer alıyorsa onun dayanağı gösterilebilir. Metinde açıkça belirtilmeyen başka bir yarar veya zarar ise aynı kesinlikte ilâhî maksadın bütünü gibi sunulmamalıdır. Teslimiyet, anlamaya çalışmayı bırakmak değildir; bilgi ile tahminin sınırını koruyarak hükmü değerlendirmektir.

Mâide 5/90 • Ayet metni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız![39]

38 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 2/173, PDF s.54. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

39 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 5/90, PDF s.203. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Mâide 5/91 • Ayet metni

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Suat Yıldırım Meali

Şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi?[40]

7. Taabbüdî alanlar ve miktarların belirlenmesi

Taabbüdî ve ta'lîlî hüküm ayrımı

Osman Kaşıkçı'nın **taabbüdî** (تَعَبُّدِيٌّ) hüküm açıklamasında, kaynağın belirlediği ibadet biçimi ve miktarı insanın kendi fayda hesabına göre yeniden kurulamayan alanlardır. Beş vakit namazın veya zekâtın belirli oranının neden tam o sayıda olduğunu sormakla kesin bir açıklamaya ulaşılamayacağını vurgular. Hikmetler üzerinde düşünülebilir; fakat muhtemel yararlar ibadeti yeniden düzenleme yetkisi vermez. Ta'lîlî (تَعْلِيلِيٌّ) hükümlerde ise belirlenebilen illet, aynı vasfın bulunduğu başka meselelerin kıyas yoluyla değerlendirilmesine imkân sağlar.[41]

İnanç, temel ahlâk, ibadetler, belirli miktarlar, helal-haramlar ve muamelatın bir kısmı, kaynakla belirlenen esaslara bağlılık bakımından birlikte düşünülebilir. Ancak bu geniş tasnif, bu alanlardaki her meselenin aklî açıklamaya, yoruma veya uygulama içtihadına kapalı olduğunu göstermez. Bir kategorinin genel adı ile o kategorideki tek tek hükümlerin özellikleri ayrılmalıdır.

Alan	Örnekler	Korunacak ayrım
İnanç	Allah, ahiret, melekler, kader, hesap, cennet ve cehennem	Gaybın bütün ayrıntılarının bilinmemesi, inanç hakkında hiçbir aklî düşünme bulunmadığı anlamına gelmez
Temel ahlâk	Hırsızlık, gıybet ve hasetten kaçınma; güzel söz, iyi geçim, yetime şefkat	Ahlâkî sorumluluğun dinî temeli ile bazı değerlerin akılla anlaşılabilmesi birlikte ele alınır

40 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 5/91, PDF s.203. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

41 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

Alan	Örnekler	Korunacak ayrım
İbadet	Namazın vakit ve rekâtları	Kaynakla belirlenen ibadeti keyfî biçimde değiştirmek ile uygulama şartlarını araştırmak farklıdır
Belirlenmiş miktarlar	Miras payları, had sayıları, kefaretler, zekâtın nisap ve oranları	Miktarın kendisi ile hangi şartlarda uygulanacağı ayrı incelenir
Helal, haram ve muamelat	Açık yasaklar; yeni olayların mevcut hükümlere bağlanması	Açık hüküm ile içtihada konu yorum ve uygulama alanı karıştırılmaz

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • Taabbüdü anlamak

Taabbüd (تَعَبُّدٌ), akıl dışılık anlamına gelmez. Kaynakla belirlenen kulluk biçimini veya miktarı kişinin kendi tercihiyle değiştirememesi, hükmün hikmetini araştırmasını engellemez. İnanç ve ahlâkın bu geniş tasnifte yer alması da bu alanlardaki bütün bilgilerin gerekçesiz veya düşünmeye kapalı olduğunu göstermez.[42]

Musibet, imtihan ve yorumda ihtiyat

İnsan, her zulüm ve mağduriyetin nihaî hikmetini bildiğini ileri süremez. Bir kimsenin yaşadığı sıkıntıyı doğrudan kendi günahına bağlamak bütün durumları açıklamaz. Afrika'da açlıktan ölen iki yaşındaki çocuğa, yaşadığı acıyı açıklamak için işlenmiş bir suç yüklenemez. Böyle bir örnek, her mağduriyeti kişinin kendi hatasının karşılığı sayan genellemenin yetersizliğini gösterir.

Bir sıkıntının imtihan olması, kişinin davranışlarının sonuçlarından doğması veya mânevî derecesinin yükselmesine vesile olması farklı açıklama ihtimalleridir. Bunlardan biri, her tekil olay için kesin biçimde bilinen ilâhî gerekçe gibi sunulamaz. اللهُ أَعْلَمُ ifadesi, Allah'ın en iyi bildiğini söyleyerek insan bilgisinin sınırını kabul etmeyi anlatır. Bu ihtiyat, mağdurun acısını önemsizleştirmek veya yardım sorumluluğunu kaldırmak için kullanılamaz.

Editöryal Destek — İmtihan göndermesi ve musibet

İmtihanla ilgili genel gönderme, lafzı belirlenmiş tek bir ayetin doğrudan alıntısı değildir. Şûrâ 42/30 ise musibetlerle insanın yaptıkları arasındaki ilişkiye açık bir göndermedir. Suat Yıldırım'ın ayete eklediği açıklamada, günahkâr olmayan kimselerin de sabırla derecelerinin

42 Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), kullanıcının önceki 1. hafta çıktısında yer alan materyal katkısı, PDF s.4; İbrahim Kâfi Dönmez, İllet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000; fıkıh bölümü. Kaynağı aç

yükselmesi gibi sebeplerle sıkıntı yaşayabileceği belirtilir. Ayetten, her çocuğun uğradığı mağduriyetin kendi günahının sonucu olduğu çıkarılamaz.[43]

Şûrâ 42/30 • Ayet metni

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Suat Yıldırım Meali

Başınıza gelen her musîbet, işlediğiniz günahlar (ihmal ve kusurlarınız) sebebiyledir, hatta Allah günahlarınızın çoğunu da affeder.[44]

Ahlâk ve ibadetin anlamı

Çalmamak, haksızlık etmemek, gıybetten ve hasetten uzak durmak; güler yüzlü olmak, iyi geçinmek, güzel söz söylemek ve yetime şefkat göstermek temel ahlâk örnekleridir. İslam'ın ahlâkla yakın bağı, bazı ahlâkî ilkelerin düşünme ve tecrübeyle de tanınabilmesini dışlamaz. Dinî sorumlulukla insanın ahlâkî kavrayışı birbirine karşıt alanlar olarak görülmemelidir.

İbadetlerde de hikmet açıklamaları yapılabilir. Beş vakit namazın günlük hayatı düzenlemesi veya zekâtın ihtiyaç sahiplerine kaynak aktarması ve toplumsal ilişkileri iyileştirmesi bu tür açıklamalardır. Bunlar ibadetleri anlamaya yardım eder. Ancak namazın vakit sayısını ya da belirli mal türlerine ilişkin zekât oranını insanın kendi uygunluk değerlendirmesine göre değiştirmesine dayanak yapılamaz.

Altın, para ve ticaret mallarında şartları oluştuğunda kırkta bir, yani yüzde 2,5 oranı; tarım ürünlerinde ise belirli şartlarda yüzde 10 oranı bu ayrımı somutlaştırır. İhtiyaç sahiplerine yardım ve hasedi azaltma gibi yararlar, oranların neden tam bu miktarlarda belirlendiğini tek başına açıklayan kesin gerekçeler değildir. Nisap, süre ve malın türü gibi uygulama şartları da oranın yanında öğrenilmelidir.

Editöryal Destek — Zekâtta oran ve şart

Din İşleri Yüksek Kurulu, ticaret malı için nisap ve bir kamerî yıl şartını yüzde 2,5 oranıyla birlikte açıklar. Dolayısıyla yalnız oranı bilmek, belirli bir kişinin zekât yükümlülüğünü hesaplamaya yetmez. Tarım ürünlerinde sulama ve masrafın etkisi ayrıca değerlendirilir.[45]

İbadetin kaynakla belirlenen esasını keyfî biçimde değiştirmemek, ibadetle ilişkili bütün uygulama meselelerini araştırmaya kapatmak anlamına gelmez. Namazın vakit sayısını yeniden belirlemekle, vakit alametlerinin oluşmadığı bir yerde namazın nasıl uygulanacağını araştırmak farklı işlerdir. İkinci mesele, kaynakla belirlenen ibadetin alışılmadık şartlarda yerine getirilmesiyle ilgilidir. Zaruret de bu şartlar içinde ayrıca değerlendirilir; sıradan tercih zaruret yerine geçirilemez.

---

43 Suat Yıldırım, sağlanan meal, Şûrâ42/30 açıklaması, PDF s.810; mealin kendisinden ayrı açıklama bölümüdür.

44 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 42/30, PDF s.810. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

45 Din İşleri Yüksek Kurulu, Ticaret malının zekâtı nasıl hesaplanır?, 1 Şubat 2023. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Öşürde oran şartı

Öşür oranı, sulama ve üretim masraflarıyla birlikte değerlendirilir. Din İşleri Yüksek Kurulunun 5 Mart 2025 tarihli açıklamasına göre sulama, gübre veya ilaçlama gibi doğrudan üretim masraflarıyla elde edilen üründe yüzde 5; bu tür masraf bulunmayan üründe yüzde 10 oranı uygulanır. Kurul, üretim masraflarının etkisi hakkında âlimler arasında görüş ayrılığı bulunduğunu da belirtir. Dolayısıyla yüzde 10, bütün tarım ürünleri için şartsız tek oran değildir.[46]

Miras payları ve mukadderât

Mukadderât (مُقَدَّرَاتٌ), kaynaklarda belirli miktarlarla düzenlenen hükümleri anlamak için kullanılan terimdir. Miras payları bu alanın örneklerindendir. Payların hikmetleri hakkında ekonomik yükümlülük, aile içi sorumluluk ve farklı haklar üzerinden açıklamalar yapılabilir. Fakat bu açıklamaların biriyle yetinerek ayetteki düzenlemenin tek gerekçesinin kesin biçimde bulunduğu söylenemez.

Nisâ 4/11 ve 4/12, miras düzenlemesinin temel metinlerindendir. Erkek çocuğa iki kız çocuğunun payı kadar verilmesi, kız ve erkek çocukların birlikte mirasçı olduğu belirli duruma ilişkindir. Kadınların her miras meselesinde erkeklerin yarısını aldığı şeklinde genel bir formül kurulamaz. Anne, baba, eş ve diğer mirasçıların payları, hangi yakınlarla birlikte mirasçı olduklarına göre ayrı şartlarla değerlendirilir. Eşlerin ikisinin de çalışması veya aile içindeki ekonomik sorumlulukların değişmesi, payların hikmeti hakkında yeni sorular doğurabilir. Bu gerekçeleri tartışmakla ayette belirlenen payları değiştirmek aynı şey değildir. Kadının ve erkeğin yükümlülükleri üzerinden yapılan açıklamalar, hükmün yegâne ilâhî gerekçesinin kesin biçimde bilindiği iddiasına dönüştürülemez.[47]

Nisâ 4/11 • Ayet metni

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ

46 Din İşleri Yüksek Kurulu, Masrafların öşre etkisi nedir?, 5 Mart 2025; doğrudan üretim masrafına göre yüzde 5 ve yüzde 10, görüş ayrılığı kaydı. Kaynağı aç

47 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٖى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Suat Yıldırım Meali

Miras konusunda, Allah çocuklarınız hakkında şöyle emreder: Erkeğin hakkı, kadının hissesinin iki mislidir. Şayet kadınların sayısı ikiden fazla ise onlar terikenin üçte ikisini alırlar. Eğer kız evlat tek ise terikenin yarısını alır. Anne babaya gelince, ölenin çocuğu varsa, onun terikesinden her birine altıda bir hisse vardır. Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası vâris oluyorsa annesine üçte bir hisse vardır. Şayet ölenin kardeşleri varsa, ölenin yaptığı vasiyetin ifasından ve borcunun ödenmesinden sonra annenin hissesi altıda birdir. Anne babanız ile evlatlarınızdan hangisinin size daha faydalı olacağını siz bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu farzlardır. Allah muhakkak ki alîm ve hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir).[48]

Nisâ 4/12 • Ayet metni

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

Suat Yıldırım Meali

Eşlerinizin çocukları yoksa terikelerinin yarısı siz kocalarındır. Eğer çocukları varsa dörtte biri size aittir. Bütün bunlar, yaptığı vasiyetin ve üzerindeki borcun ifasından sonradır. Sizin de çocuğunuz yoksa terikenizin dörtte biri eşlerinizindir. Eğer çocuğunuz varsa terikenizin sekizde biri onlara aittir. Bunlar da yaptığınız vasiyetin ve borcunuzun ödenmesinden sonradır. Eğer miras bırakan erkek veya kadın, çocuğu ve anne babası olmayan bir kimse olur ve onun erkek veya kız kardeşi de bulunursa, bunlardan her birinin hissesi altıda birdir. Şayet onların sayısı

48 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 4/11, PDF s.134–135. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

daha fazla ise, o takdirde onlar üçte bir hisseye ortak olurlar. Bu da yapılan vasiyet ve borcun ödenmesinden sonradır. Bütün bunlar, vârisler zarara uğratılmaksızın yapılacaktır. Bu, Allah tarafından size bir buyruktur. Allah alîm ve halîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, cezalandırmada aceleci değildir).[49]

Editöryal Destek — Miras payını şartıyla okumak

Anne ve babanın altıda birlik payları, miras bırakanın çocuğunun bulunması gibi şartlarla birlikte okunur. Baba, bazı durumlarda sabit payıyla birlikte artanı da alabilir; fakat bunun için diğer mirasçıların tamamı ve payları bilinmelidir. Yalnız kız çocuk bulunduğunu söylemek, babaya mutlaka belirli bir ek miktar kaldığını göstermeye yetmez.

Nisâ 4/12'nin son kısmındaki kardeş payları ana bir kardeşlerle ilgilidir; bütün kardeş türlerine aynı oran uygulanmaz. Ayrıca Nisâ 4/11'deki lafızdan hareketle iki kız çocuğunun dışarıda kaldığı düşünülmemelidir: erkek çocuk bulunmadığında iki veya daha fazla kız, üçte ikiyi paylaşır. Ayet anlamını okumak ile ayrıntılı ferâiz hesabını öğrenmek bu nedenle birbirinden ayrılır.[50]

Hikmeti araştırma ve kalbin itminanı

Kaynakla bildirilen hükme bağlı kalmak, hikmetini anlamaya çalışmaktan vazgeçmeyi gerektirmez. Açıklama ve düşünme, meseleyi daha iyi kavramaya yardımcı olabilir. Hz. İbrahim'in ölülerin diriltilmesini görme talebinde de imanla kalbin daha ileri bir itminan arayışı birlikte bulunur.

Bakara 2/260 • Ayet metni

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيمُ رَبِّ اَرِنِى كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰىۜ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْۜ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ
لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىۜ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ
مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِينَكَ سَعْيًاۜ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Bir vakit de İbrâhim: "Ya Rabbî, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?" demişti. Allah: "Ne o, yoksa buna inanmadın mı?" dedi. İbrâhim: "Elbette inandım, lâkin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim" diye cevap verdi. Allah ona : "Dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).[51]

---

49 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 4/12, PDF s.135–136. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

50 Hamdi Döndüren, Ashâbü'l-Ferâiz, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1991. Kaynağı aç ; Hayreddin Karaman, Asabe, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1991. Kaynağı aç

51 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 2/260, PDF s.80. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Editöryal Destek — İman ve itminan

Bakara 2/260'ta Hz. İbrahim önce imanını belirtir, ardından kalbinin itminan bulmasını ister. İmanını korurken görerek daha ileri bir kanaat ve huzura ulaşma talebi vardır. Bu talebi "İnanıyorum ama kalbim tatmin olmuyor" biçiminde genel bir olumsuzluğa çevirmek, ayetteki inandığını belirtme ve daha ileri itminan isteme ilişkisini tam karşılamaz.[52]

Had sayıları ve kefaret

Had cezalarındaki sayılar, belirlenmiş miktarlara örnektir. Nûr sûresinde zina ile iffetli kimselere zina isnadında bulunma farklı fiillerdir. Yüz ve seksen sayıları, bu farklı fiiller ve onların şartlarıyla ilişkilidir. Sayıları tek başına ezberlemek, ispat ve uygulama şartlarıyla birlikte incelenmesi gereken ceza hukukunu öğrenmiş olmak değildir.

Bir sayı yerine başka bir sayı önerilmesi, gerekçe sorusunu kendiliğinden çözmez: seksen yerine yetmiş dense bu kez neden yetmiş olduğu sorulabilir. Belirlenmiş miktarı öğrenmekle o miktarın bütün hikmetlerini bildiğini ileri sürmek ayrı şeylerdir. Aynı şekilde, yemin kefaretindeki üç günlük orucu kişisel tercih nedeniyle on güne çıkarmak, kaynakla belirlenmiş kefaretin miktarını yeniden tayin etme yetkisi vermez.

Nûr 24/2 • Ayet metni

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Suat Yıldırım Meali

İmdi, zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve âhirete iman ediyorsanız, Allah'ın hükmünü uygulama işinde sakın acıma hissi sizi etkisi altına alıp da uygulamayı engellemesin. Hem onların bu cezalandırılmalarında müminlerden bir cemaat da bulunup şahid olsun.[53]

52 Suat Yıldırım, sağlanan meal, Bakara2/260, PDF s.80; İbn Kesîr, aynı ayetin tefsiri. Kaynağı aç

53 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 24/2, PDF s.581. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Nûr 24/4 • Ayet metni

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۙ

Suat Yıldırım Meali

İffetli kadınlara zina isnad edip de buna dair dört şahid getiremeyen herkese seksen değnek vurun ve bundan böyle, onların şahitliklerini artık ebediyyen kabul etmeyin. Çünkü bunlar gerçekten fâsıkların ta kendileridir.[54]

Editöryal Destek — Suçun adı ve uygulama şartları

Kazf (قَذْفٌ), her türlü hakaretin ortak adı değildir; iffetli bir kişiye zina isnadı veya belirli

şartlarda nesebin reddiyle ilgilidir. Ayetin kadınları anması, fıkıhtaki korumanın yalnız kadınlara ait olduğu anlamına gelmez. İsnadın niteliği, kişinin durumu ve ispat şartları ayrıca incelenir. Nûr 24/2'deki yüz değnek hükmü de klasik fıkıhta muhsan olmayan kişinin zinasıyla ilişkilendirilir. Bunlar kişisel ceza verme yetkisi değil, yargılama ve yetkili makam çerçevesinde ele alınan hükümlerdir. Sayıyı bilmek, ispat ve uygulama şartlarını bilmenin yerine geçmez.[55]

Yemin kefareti de miktarın kaynakla belirlendiği bir örnektir. Doyurma, giydirme ve oruç gibi fiillerin ibadet yönü bulunur. Osman Kaşıkçı örneği yalan yere yemin ifadesiyle anlatır; fakat hangi yemin türünün kastedildiği, kefaret hükmünün belirlenmesi için önemlidir. Yalan yere yemin ile gelecekte yapılacak bir işe dair yemini bozma, bütün mezheplerde aynı sonuçla ele alınmaz.[56]

Mâide 5/89 • Ayet metni

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ

54 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 24/4, PDF s.582. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

55 Hamza Aktan, Kazf, TDV İslâm Ansiklopedisi, gözden geçirilmiş metin 2022. Kaynağı aç ; İbn Kesîr, Tefsîr, Nûr 24/2, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesi; muhsan olmayan kişinin hükmü. Kaynağı aç

56 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı. Ham metindeki yalan yemin örneği korunur; gamûs ve mün'akit ayrımı ayrı teknik destekte açıklanır.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوٓا اَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Suat Yıldırım Meali

Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz, ama bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Böyle bir yemini bozarsanız onun keffâreti, çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz orta halli yemek çeşidinden on fakir doyurmak, yahut on fakiri giydirmek veya bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Bunlara gücü yetmeyen kimse, üç gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğinizde, yemin bozmanın keffareti budur. Yeminlerinize sahip çıkın! Allah işte size âyetlerini böyle açıklıyor, ta ki şükredesiniz.[57]

Editöryal Destek — Yemin türü ve kefaret sırası

Gamûs yemini (يَمِينُ الْغَمُوسِ), geçmiş veya mevcut bir durum hakkında bilerek yalan yere yapılan yemindir. Hanefîlere göre bu ağır günahın sorumluluğu kefaretle giderilmiş sayılmaz; tövbe ve varsa hak sahibinin hakkını iade etmek gerekir. Gelecekteki mümkün bir işi yapmaya veya yapmamaya ilişkin mün‘akit yemin (يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ) bozulduğunda ise kefaret gündeme gelir.

Mâide 5/89’da on yoksulu doyurma, giydirme veya köle âzat etme seçenekleri sayılır; bunlara gücü yetmeyen üç gün oruç tutar. Şâfiîlere göre gamûs yemininde de kefaret gerekir. Bu görüş farkı, yemin türünü belirlemenin önemini gösterir.[58]

Aşama	Önce belirlenen husus	Doğru ayrım
Yemini tanıma	Geçmiş veya mevcut durum hakkında yalan yemin ile gelecekteki işe ilişkin yemin ayrılır.	Yemin türü, dinî sorumluluğun değerlendirilmesini etkiler.
Kefaretin uygulanması	İlgili tür ve mezhep çerçevesinde kefaret gerekip gerekmediği	Gamûs yemininin sorumluluğu Hanefîlere göre maddî kefaretle giderilmez.
Kefaretin biçimi	Ayetteki seçenekler ve güç yetirme şartı	Maddî seçeneklere gücü yetmeyen kişi üç gün oruç tutar.

57 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 5/89, PDF s.202–203. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

58 Ertuğrul Boynukalın, Yemin, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2013; yemin çeşitleri, gamûs için tövbe/hak iadesi ve Şâfiîlerin ayrıca kefaret görüşü. Kaynağı aç

8. Helal, haram ve yorumun alanı

Genel ifadelerden somut hükme

Helal ve haramın dinî dayanağı Allah'ın bildirmesi ve resulün açıklamasıyla ilişkilidir. Bununla birlikte her yeni nesne veya işlemin adı kaynakta tek tek geçmez. Genel ifadelerin kapsamı ve yeni olayların bu kapsamla ilişkisi incelenir. Âlimler arasında farklı sonuçlara ulaşılması, her zaman birinin kaynağı kabul edip diğerinin reddetmesi anlamına gelmez; aynı genel ifadenin veya olayın farklı değerlendirilmesinden doğabilir.

A'râf 7/157'deki الطَّيِّبَاتِ ve الْخَبَائِثَ kelimeleri, iyi ve temiz şeylerle kötü ve pis şeyleri ifade eder. Bu genel ayrımın belirli yiyecek veya uygulamalara nasıl taşınacağı, diğer deliller ve fıkhî değerlendirmelerle birlikte araştırılır. Kelimelerin günlük Türkçe karşılığını bilmek, bütün ayrıntılı meselelerin cevabını tek başına vermez.

A'râf 7/157 • Ayet metni

اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰيةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰيهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِهٖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

Suat Yıldırım Meali

Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncillerde vasıfları yazılı o ümmî Peygambere tâbi olurlar. O Peygamber ki kendilerine meşrû şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nûra tâbi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır.[59]

Arapça	Türkçe anlam ve hüküm araştırmasındaki işlevi
الطَّيِّبَاتِ	İyi, temiz ve hoş şeyler. Genel bir ifadenin tek tek olaylara uygulanması ayrıca araştırılır.

59 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 7/157, PDF s.282. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Arapça	Türkçe anlam ve hüküm araştırmasındaki işlevi
الْخَبَائِثَ	Kötü, pis ve nahoş şeyler. Delilin varlığı, bütün uygulamalarda görüş birliği bulunduğu anlamına gelmez.

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • Helal ve haram dili

Helal veya haram hükmü, yeterli delile dayanmalıdır. Bir nesnenin adının ayette açıkça geçmemesi, onun hiçbir genel hükmün kapsamına girmediğini göstermez. Delilin niteliği, genel ifadelerin kapsamı ve mezhep terminolojisi birlikte değerlendirilir. Caiz, gayri caiz ve mekruh terimleri de gelişigüzel birbirinin yerine kullanılmaz.

Hanefî terminolojisinde **tahrîmen mekruh** (مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا), terk edilmesi bağlayıcı biçimde istenen fakat bu talebi zannî delille sabit olan fiildir. **Tenzîhen mekruhta** (مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا) ise terk talebi bağlayıcı değildir. Bu yüzden mekruh kelimesi görüldüğünde, hangi anlamın kullanıldığı araştırılır; kelime her yerde yalnız hafif bir hoşnutsuzluk diye okunmaz. Erken dönem metinlerinde kullanımın daha geniş olabileceği de dikkate alınır.[60]

Açık hüküm ve içtihat arasındaki ilişki

Kaynağın açık hükmüne aykırı yeni bir düzenleme üretmekle, metni anlamak ve yeni olayda uygulamak için usule başvurmak farklıdır. Namaz vakitlerinin alışılmadık coğrafi şartlarda belirlenmesi, kaynakla belirlenmiş bir ibadetin uygulanmasının ayrıca değerlendirme gerektirebileceğini gösterir. Nasın varlığını belirtmek, yorum ve uygulamayla ilgili bütün soruları kendiliğinden çözmez.

Zarurete bağlı ruhsat, gerekçesi ve ölçüsüyle sınırlıdır. Zaruret sona erdiğinde aynı istisnayı gerekçesiz sürdürmek mümkün değildir. Geçici ve ölçülü bir istisna ile genel hükmü değiştirme iddiası bu nedenle birbirinden ayrılır.

Tevakkufun yeri ve ehliyetsiz hüküm verme

Tevakkuf (تَوَقُّفٌ), yeterli bilgi bulunmayan yerde kesin hüküm vermekten kaçınma tutumudur.

İlâhî sıfatlarla ilgili ifadelerde bilinmeyen bir mahiyet kendiliğinden tasarlanmaz. Fetih 48/10'daki يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ ibaresi Suat Yıldırım'ın mealiyle "Allah'ın eli, hepsinin ellerinin üstündedir." şeklindedir. İfade, biat ve ahde bağlılık bağlamıyla birlikte okunur.

---

60 Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), kullanıcının önceki 1. hafta çıktısında yer alan materyal katkısı, PDF s.4; Ferhat Koca, Mekruh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2003; tahrîmen–tenzîhen ayrımı. Kaynağı aç

Fetih 48/10 • Ayet metni

اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْراً عَظِيماً ۟

Suat Yıldırım Meali

Sana biat edenler, gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli, hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse, kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa, Allah ona pek büyük mükâfat verir.[61]

Editöryal Destek — Kelamî ifade ile fıkhî çözümü ayırmak

Fetih 48/10'un yorumunda farklı yöntemler bulunur. İlâhî sıfatları kabul etmek, onları yaratılmışların organları gibi tasarlamayı gerektirmez. Osman Kaşıkçı'nın selefilik eleştirisi, geçmiş içtihatları dışlayıp yeterli donanım olmadan hüküm üretme kaygısına dayanır. Bu eleştiri, bütün Selefî çevrelerin aynı yöntemi benimsediğini kanıtlayan genel bir tarihî tespit değildir.[62]

Tenzih (تَنْزِيهٌ), Allah'a yaratılmışlara özgü eksiklik ve benzerlikler yüklememeyi ifade eder.

Haberî sıfatların anlamını ayrıntılı biçimde yorumlamayan bir yaklaşım da insan organının biçimini Allah'a nispet etmek zorunda değildir. TDV'nin Tenzih maddesi, Selef âlimlerinin bu konuda beşerî nitelikleri Allah'a yüklememeye dikkat ettiğini açıklar. Yöntem farklılığı ile teşbih bu nedenle doğrudan eşitlenmez.[63]

Yalnız ayet ve hadis metnini zikretmek, karşılaşılan her yeni olayın ayrıntısını kendiliğinden çözmez. Önceki müçtehitlerin birikimi kullanılmayacaksa yeni değerlendirmeyi yapacak kişinin gerekli ehliyeti bulunmalıdır. Aksi hâlde mesele ya kişisel kanaatlere bırakılır ya da çözülmeden kalır. Bu nedenle kaynaklara bağlılık ile usule ve birikime başvurmak birbirini tamamlar.

9. Çalışma ve kaynak kullanma tavsiyeleri

Kısa notları açıklamayla birlikte okumak

Kısa ders notu, geniş açıklamanın bütün gerekçelerini taşımayabilir. Birkaç cümlelik notun yaklaşık bir saatlik anlatıma konu olabilmesi bunu gösterir. Yalnız nottaki kelimeleri ezberlemek yerine her başlığın örneğini, şartını ve başka kavramlarla ilişkisini açıklayabilmek gerekir.

Notların yeterliliği öğrencinin ön bilgisine göre değişir. Bir konuya daha önce çalışmış kişi kısa hatırlatmayla ilerleyebilir; aynı konuya yeni başlayan kişi ise kitap ve ek açıklamaya ihtiyaç

---

61 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 48/10, PDF s.854. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç

62 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

63 Metin Yurdagür, Tenzih, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2011; Selef'in beşerî nitelikleri Allah'a yüklememesi. Kaynağı aç

duyabilir. Bu yüzden bütün öğrenciler için tek bir yeterlilik hükmü kurulmaz. Sistemli bir kitap okuması, farklı ortamlarda karşılaşılan soruları yerli yerine koymayı ve önceki bilgiyi yeniden bulmayı kolaylaştırır.

Uygulanabilir çalışma düzeni

• Önce güncel fıkhın iki görevini ve bu görevleri gösteren örnekleri ayır.

• Bir ayetle karşılaştığında metnin varlığı, anlamı ve olayla ilişkisini ayrı incele.

• Nas–zâhir ve delil–illet–hikmet ayrımlarını yalnız tanımla değil, örnekle açıkla.

• Miktar verilen her örnekte uygulama şartını da oku; miras ve kefaret örneklerini şartsız formüle çevirme.

• Bir görüşün kişisel değerlendirme, tarihî nispet veya kaynakla doğrulanmış bilgi oluşunu ayırt et.

• Kısa notu kendi cümlelerinle açıklayamadığında kitabın ilgili bölümünü ve gösterilen kaynakları yeniden oku.

Tavsiye edilen eserler

Osman Kaşıkçı, Güncel İslami Meseleler. Güncel meseleleri teori ve uygulamayla birlikte öğrenmek için temel okuma önerisidir.[64]

Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihali. Hanefî çerçevenin yanında diğer Ehl-i sünnet mezheplerinin görüşlerini tanımak için anılır.[65]

Osman Kaşıkçı, İslam Aile Hukuku. Sorular ve uygulama ihtiyaçlarıyla ilişkili eser örneğidir.[66]

Osman Kaşıkçı, İslam'da Devlet Yönetimi. Kamu hukuku konulu ayrı eserdir; güncel fıkıh kitabının yerine önerilmiş değildir.[67]

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), kullanıcının önceki 1. hafta çıktısında yer alan materyal katkısı, PDF s.2–6.

Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali; sûre/ayet ve PDF sayfaları ilgili dipnotlarda.

Kral Suud Üniversitesi, Kur'an projesi; 21 ayetin Arapça aslı, ayet bağlantıları ilgili dipnotlarda. https://quran.ksu.edu.sa/

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Ultrasound Exams ve Prenatal Genetic Screening Tests, hasta bilgilendirme sayfaları; 18–22. hafta ultrasonu ve tarama–tanı ayrımı. Bu denetimde erişilebilen resmî arama pasajları kullanılmıştır; tam sayfa erişimi 402 hatası vermiştir. https://www.acog.org/womens-health/faqs/ultrasound-exams ; https://www.acog.org/womens-health/faqs/prenatal-genetic-screening-tests

Eyyüp Said Kaya, Nevâzil, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2007. https://islamansiklopedisi.org.tr/nevazil

T.C. Adalet Bakanlığı, Hukuk Sözlüğü, Mecelle; 1868–1876 hazırlık dönemi. https://sozluk.adalet.gov.tr/mecelle

64 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

65 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

66 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

67 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 1. hafta sözlü anlatımı.

İbrahim Kâfi Dönmez, Şer‘u Men Kablenâ, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2010. https://islamansiklopedisi.org.tr/seru-men-kablena

H. Yunus Apaydın, Nas, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 32, 2006, s. 391–392; erişilen resmî PDF, özellikle emzirme müddeti örneği. https://cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/32/C32010593.pdf

İbrahim Kâfi Dönmez, İcmâ, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000. https://islamansiklopedisi.org.tr/icma

Fahrettin Atar, Fetva, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1995. https://islamansiklopedisi.org.tr/fetva

Abdurrahman Çetin ve Ferhat Koca, Nesih, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2006; kavram ve şartlarıyla ilgili bölümler. https://islamansiklopedisi.org.tr/nesih--seriat

Tirmizî, el-Câmi‘, Tefsîr, Nisâ sûresi, no. 3026; Tirmizî’nin hasen sahih garib kaydı. https://sunnah.com/tirmidhi:3026 ; Ebû Dâvûd, es-Sünen, Eşribe, no. 3671; davet sahibinin belirtilmesindeki farklılık. https://sunnah.com/abudawud:3671

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an Yolu, Bakara 2/233 tefsiri; iki yıldan önce karşılıklı rızayla sütten kesme. Yeni arayüz tam tefsiri döndürmediğinden erişilebilen resmî dizin pasajı kullanılmıştır. https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/240/233-ayet-tefsiri

Mehmet İpşirli, Huzur Dersleri, TDV İslâm Ansiklopedisi; 1759–1924 kurumsal dönem, Beyzâvî tefsiri ve mukarrir–muhatap düzeni. https://islamansiklopedisi.org.tr/huzur-dersleri

İbrahim Kâfi Dönmez, İllet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000; fıkıh bölümü. https://islamansiklopedisi.org.tr/illet--fikih

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), About Trichinellosis, 10 Eylül 2024; bulaşma ve korunma. https://www.cdc.gov/trichinellosis/about/

Din İşleri Yüksek Kurulu, Ticaret malının zekâtı nasıl hesaplanır?, 1 Şubat 2023. https://kurul.diyanet.gov.tr/tr/fetva/ticaret-malinin-zekati-nasil-hesaplanir/0193c42d-65f7-72b4-634c-35750c38a3a9

Din İşleri Yüksek Kurulu, Masrafların öşre etkisi nedir?, 5 Mart 2025; doğrudan üretim masrafına göre yüzde 5 ve yüzde 10, görüş ayrılığı kaydı. https://kurul.diyanet.gov.tr/tr/fetva/masraflarin-osre-etkisi-nedir/0195dc2a-b921-73fa-9d1e-960e121b4ad5

Hamdi Döndüren, Ashâbü’l-Ferâiz, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1991. https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabul-feraiz ; Hayreddin Karaman, Asabe, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1991. https://islamansiklopedisi.org.tr/asabe

Hamza Aktan, Kazf, TDV İslâm Ansiklopedisi, gözden geçirilmiş metin 2022. https://islamansiklopedisi.org.tr/kazf ; İbn Kesîr, Tefsîr, Nûr 24/2, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesi; muhsan olmayan kişinin hükmü. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya2.html

Ertuğrul Boynukalın, Yemin, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2013; yemin çeşitleri, gamûs için tövbe/hak iadesi ve Şâfiîlerin ayrıca kefaret görüşü. https://islamansiklopedisi.org.tr/yemin

Ferhat Koca, Mekruh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2003; tahrîmen–tenzîhen ayrımı. https://islamansiklopedisi.org.tr/mekruh

Metin Yurdagür, Tenzih, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2011; Selef’in beşerî nitelikleri Allah’a yüklememesi. https://islamansiklopedisi.org.tr/tenzih